

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5928/2531

บริษัท เท เวศ ประกันภัย จำกัด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 610, มาตรา 616

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2524 มาตรา

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 รับฝากสินค้าอัญมณีจำพวกทับทิมและ
ไพฑูริย์เงินจากส. ซึ่งส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์อากาศประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
ไปยังผู้รับปลายทางที่สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 609 วรรคแรกที่บัญญัติให้ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประ
เทศไทยพ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และไปรษณีย์นิเทศ
พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการฝากส่งไปรษณีย์ดัง
กล่าว ดังนั้น เมื่อ ส. มิได้จัดส่งพัสดุภัณฑ์ในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันและต่อ
มาพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวสูญหายไป ส. จึงมีสิทธิเพียงได้รับชดใช้ค่าเสียหายตาม
อัตราการใช้ค่าเสียหายในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาตามที่กำหนดไว้ในภาค
ผนวกของไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็น
เงิน 522 บาท จำเลยที่ 1 จะอ้างไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีข้อตกลงพัสดุไปรษณีย์
ระหว่างการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาและการไปรษณีย์แห่งประเทศไทยตามไปรษณีย์
นิเทศข้อ 393.6 และคำสั่งการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ 175/2525 เช่นนั้นไม่ได้

เพราะข้อตกลงดังกล่าวแม้จะทำขึ้นโดยอำนาจจากบทบัญญัติของกฎหมายแต่ก็ห้าม
ผลเช่นเดียวกันกับกฎหมายไม่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้
ส.ทราบที่พัสดุไปรษณีย์ถึงสหรัฐอเมริกาชั้นนี้หากสัญญาจะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
จำเลยที่ 1 จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบได้ไม่ การชน
ไปรษณีย์ภักดิ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้ว จำนำ
บทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4
หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยขนส่งทางอากาศอภัยไว้จำเลยทั้งสองไม่
ใช้ความระมัดระวัง เป็นเหตุให้อภัยสัญญาโจทก์ใช้ค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันภัย
ไปแล้ว จึงขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย 800,000 บาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย
จำเลยทั้งสองให้การว่าเหตุที่สัญญาเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฝากส่งพัสดุ
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1
ชำระเงิน 522 บาทพร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่
1 ว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวนี้อรรถ
จริงฟังได้ว่าบริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ
ในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาตามใบรับฝากพัสดุไปรษณีย์เอกสารหมาย จ.5 เพื่อ
ให้ส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วบริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์
พอร์ต จำกัดได้ประกันภัยพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวไว้กับโจทก์เป็นเงิน

823,373.20บาท แต่พัสดุไปรษณีย์ที่ส่งไปนั้นสูญหายไป ไม่ถึงผู้รับโจทก์ได้ชำระค่าพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่รับประกันภัยแล้ว ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคแรก บัญญัติให้การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้น ๆ ดังนั้นการที่บริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477และไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการฝากส่งพัสดุไปรษณีย์นั้น บริษัทเสนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา มิได้ฝากส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 ข้อ 167 อีกทั้งการที่บริษัทดังกล่าวระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ใบขนส่งสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย จ.2 เป็นการระบุแจ้งเพื่อประโยชน์ของบริษัทดังกล่าวทางพิธีการศุลกากร หาใช้ระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1ไม่ ผู้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศจะขอให้ส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันได้เป็นจำนวนเงินตามราคาของสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน โดยจะต้องแจ้งลักษณะและราคาที่แน่นอนของสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์และเสียค่าธรรมเนียมบริการพิเศษในอัตรา 4.00 บาท ต่อจำนวนเงินรับประกันทุก ๆ 100แฟรังก์ทองหรือเศษ (หรือทุก ๆ 870.00 บาท หรือเศษ) ตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 ข้อ 162 ประกอบกับภาคผนวกไปรษณีย์นิเทศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ และอัตราการใช้ค่าเสียหายสำหรับพัสดุไปรษณีย์รับประกัน เมื่อบริษัทดังกล่าวได้ฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเภทพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา มิได้ขอให้จำเลยที่ 1 จัดส่งในประเภทพัสดุไปรษณีย์รับประกันเป็นจำนวนเงินตามราคาสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน และต่อมาพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวสูญหายไป บริษัทดังกล่าวมีสิทธิ

ได้รับชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราการใช้ค่าเสียหายในประเภทพัสดุไปรษณีย์
ธรรมดาตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกไปรษณีย์นิเทศพ.ศ. 2524 ซึ่งระบุว่าจะต้อง
ชดใช้อย่างสูงไม่เกิน 60 แฟรงก์ทองต่อน้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม และอัตรา
ค่าเสมอภาค 1 แฟรงก์ทองเท่ากับ 8.70 บาท ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงต้องชดใช้ค่าเสีย
หายสำหรับพัสดุไปรษณีย์ของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีน้ำหนัก 400 กรัมและสูญหายไป
เป็นเงิน 522 บาท ข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นพัสดุไปรษณีย์
ต่างประเทศธรรมดาที่ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตามไปรษณีย์นิเทศข้อ 393.6
คำสั่งการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ 175/2525 เรื่อง อัตราค่าไปรษณียากร
พัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศทางอากาศ ประกอบกับข้อตกลงพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง
การไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาและการไปรษณีย์แห่งประเทศไทยนั้น เห็นว่าข้อตกลงดัง
กล่าวแม้จะทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจจากบทบัญญัติของกฎหมาย ก็ให้มีผลเช่นเดียวกับ
กฎหมายไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้บริษัทเสนาอิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทราบว่าพัสดุไปรษณีย์ถึงประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากสูญเสีย
จะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 จะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นความ
รับผิดชอบได้ไม่ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ฎีกาจำเลยที่ 1
ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่าข้อกำหนดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ในการชดใช้
ค่าเสียหายสำหรับพัสดุไปรษณีย์ที่สูญหายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกไปรษณีย์
นิเทศนั้น ให้มีผลยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไม่นั้นเห็นว่าการขน
ไปรษณีย์ภัณฑ์ ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะนำ
บทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4
หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างถึง ข้อเท็จ
จริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้นชอบด้วยรูปคดีแล้วศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย"

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชั้นชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>